

Лекция 7 (17.10.25)

Объявление лица отсутствующим или умершим

Отсутствие - вопрос принимается в судебном порядке, право на подачу в суд имеют заинтересованные лица, должно пройти не менее года с момента получения информации о месте нахождения гражданина. Правила отсчета года - если есть возможность установить конкретную дату, то со следующего дня начинается отсчет года. Если такую дату нельзя установить, то привязываются к месяцу, и отсчет начинается с первого числа следующего месяца, а если известен только год - то начиная с первого дня нового года, аналогично.

Процесс:

Суд устанавливает факт, и назначает управляющего над имуществом такого лица. Что делает управляющий? Совершает все сделки для сохранения имущества, и выполняет обязательства связанные с этим имуществом.

Если лицо объявилось, то отменяется управление.

Объявление умершим

Правила объявления умершим:

Пять лет должно пройти с последней информации о состоянии человека, и только тогда объявляется умершим. Два исключения: полгода - если лицо пропало при обстоятельствах угрожающих смертью, или было основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Два года - если с момента окончания военных действий. И это правило действует не только для военнослужащих, но и всех кто оказался в зоне военных действий. Для СВО существуют свои правила.

Со смертью гражданина открывается наследство, брачно-семейные отношения прекращаются, и даже если потом гражданин объявится живым, ему нужно будет вновь топтать в ЗАГС.

Юридические лица

Основные признаки юридических лиц

Организационное единство - это внутренняя организация юридического лица которая представляет собой структуру органов. Органы делятся на два типа - образующие, и изъясляющие. Изъясляющий орган - это исполнительный орган который осуществляет деятельность и участвует в обороте с третьими лицами. Совместное действие подразумевает требование подтверждение всех юридических лиц состоящих например в совете директоров.

Имущественная обособленность - это отделение имущества юридического лица от имущества его учредителей, участников и других лиц. Это означает, что организация обладает собственным имуществом, которое учитывается отдельно от имущества других, и несет ответственность по своим обязательствам только этим имуществом

- от своего имени приобретает права и несет ответственность
- самостоятельно отвечает по своим обязательствам
- процессуальная самостоятельность - юр лицо может быть ответчиком и истцом в суде

Структурные подразделения юр. лица - филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются самостоятельными субъектами.

Правоспособность и дееспособность юридического лица

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно с момента государственной регистрации, а государственная регистрация признается в момент внесения в реестр - ЕГРЮЛ.

Место регистрации определяется по местонахождению постоянно действующего исполнительного органа. Местонахождение != юридический адрес. Местонахождение это населенный пункт, а адрес это конкретика начиная с почтового индекса.

Дееспособность признается общей или универсальной, когда юридическое лицо может совершать любые сделки не запрещенные законом. Дееспособность ограничивается в тех случаях, когда требуется получение лицензии.

Исключительная дееспособность - это вид осуществления деятельности при котором исключаются все виды экономической деятельности кроме одного.

Виды деятельности юридических лиц

Виды деятельности юридических лиц можно классифицировать по целям деятельности

- коммерческие
- некоммерческие

Коммерческие - основная цель это извлечение прибыли, и полученная прибыль распределяется между участниками (основная цель, но не единственная).

Некоммерческие - обязательно должны указывать социальную цель, могут заниматься доходной деятельностью. Доходная деятельность не должна входить в противоречие с ..., доход не распределяется между участниками.

Перечень организационно-трудовых форм четко указан в законе.

Прекращение правоспособности

- Ликвидация - добровольная или принудительная (причину указывать обязательно, принудительная - когда деятельность вредит обществу, и проводится только по решению суда)
- Реорганизация - при реорганизации права и обязанности переходят к другому лицу или лицам.

Формы реорганизации:

1. слияние
2. присоединение
3. разделение
4. выделение
5. преобразование

Основания возникновения, принципы и порядок осуществления, и способы защиты гражданских прав

Основание возникновения гражданского права

- акт муниципального или государственного органа
- акт судебного органа
- приобретение имущества по основаниям установленным в законе
- РИД
- в следствии причинения вреда

- в следствии неосновательного обогащения
- в следствии иных действий
- в следствии наступления событий

Принципы и порядок осуществления прав

- добросовестность (установлена презумпция недобросовестности и участники оборота обязаны доказать недобросовестности другой стороны)
- участники осуществляют свои права и выполняют свои обязанности самостоятельно (лично)

При этом закон допускает возможность осуществления прав через других лиц. Такие отношения получили название в законе - представительство.

- в силу закона из нормативно-правового закона\попечительство или опека
- в силу договора - юридической сделки, по доверенности.

Необходимо отличать срок доверенности от даты составления доверенности. Срок отсчитывается от даты выдачи доверенности. Поэтому если дата отсутствует - доверенность признается ничтожной.

Защита гражданских прав

Различают две формы защиты

1. юрисдикционная - когда обращаемся за защитой своих прав к компетентным государственным органам
2. неюрисдикционная - когда субъект самостоятельно совершает действия правоохранительного характера.

От формы отличаются способы защиты прав (статья 12 ГК).
